

סימוכין:

תאריך:

לכבוד

משפ'

רח'

הנדון: הדירה ברח'

חוות דעת מקצועית

בדיקה חוזרת

אני החתום מטה, מהנדס ולדמן מיכאל מרחוב, תואר שני בהנדסת בנין בעיר קריבוי רוג, אוקראינה ובעל תעודת מהנדס מס' [REDACTED].

התבקשתי ע"י [REDACTED] לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בדירה הנדונה.

בתאריך ה - 24/05/2021 ביקרתי בדירה הנדונה, סקרתי אותו על כל חלקיה, ערכתי רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי תואר שני בהנדסת בנין בעיר קריבוי רוג, אוקראינה
קורס השתלמות למהנדסי בניין (פקוח וביצוע).
מכללת "עתיד", חיפה.
קורס תכנון ובנית כבישים, מכללת "עתיד", חיפה.
ואלה פרטי ניסיוני מהנדס ביצוע ומנהל פרויקט.
ניהול וביצוע של פרויקטים שונים הן למגורים והן
לתעשייה.
פיקוח על עבודות בנייה במבני מגורים.
ביצוע עבודות בנייה במבני מגורים.

מסמכים נלווים ונספחים

הסכם שנחתם משפ' [REDACTED] לבין [REDACTED].

תיאור המבנה

1. דירת מגורים שטרם מאוכלסת הממוקמת בקומה 4 ÷ 5 בבניין בן 5 קומות.
2. חוץ המבנה חיפוי אבן.
3. פנים המבנה חיפוי קרמיקה.
4. הדירה מרוצפת באריחי קרמיקה.
5. הנכס כולל: חדר דיור, 4 חדרי שינה כולל ממ"ד, מטבח, 2 חדרי רחצה, מחסן ו-3 מרפסות.

עקרונות מנחים לחוות הדעת:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בניה), וזאת כמפורט במבוא לתקן :

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים :

- מבנה מכשירי המדידה ודיוקם ;
- אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים) ;
- תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון : שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבניה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבניה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבניה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבניה).

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן :

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור.

בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה :

3. הסטיות המותרות לפי תקן זה ;
4. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (3) או אחרים ;
5. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3) ;
6. התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

תיקון ליקויי בנייה :

כמעט כל לקוי אפשר לתקן. השאלה היא ההוצאה הכרוכה בתיקון. על בסיס הנחה זו ניתן למיין את הליקוי לשלושה סוגים :

1. ליקויים שחובה לתקנם.
2. ליקויים המצויים במסגרת הסיבולת של הבניין.
3. ליקויים שלא ניתן לתקנם או שלא מעשי לתקנם, ולגביהם יש להיעזר בחוות דעת שמאי מקרקעין להערכת גובה הפיצוי.
4. דעת שמאי מקרקעין להערכת גובה הפיצוי.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

- א. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
- ב. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- ג. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
- ד. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .
- ה. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- ו. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 1970.
- ב. התקנים הישראליים.
- ג. תקנות הג"א – תקנות התגוננות האזרחית.
- ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה.
- ה. חוק החשמל.
- ו. המפרט הכללי - הבין משרדי.
- ז. חוות דעת מיום 28/01/2019 ; סימוכין : [REDACTED]

ממצאים

1. ריצוף:

1.1. שיפוע לקוי:

- 1.1.1. ברצפת מרפסת השמש (יציאה מחדר שינה) אותר שיפוע $0.61\% \div 0.7\%$ לעומת שיפוע המדרש הינו 1% – לא תוקן





תקן/כלל מקצוע.
וזאת בניגוד לתי"י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 – שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס
ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה
מינימום 1%.

לתיקון: יש לפרק את הריצוד בכל שטח המרפסת הנ"ל ולבצע מחדש

באופן תקין.

סה"כ 8.6 מ"ר.

עלות התיקון: 8.6 מ"ר x 300 = 2,580 ₪

1.1.2. השיפוע ברצפת תא הרחצה בחדר רחצה העליונה לא אחיד :

$0.52\% \div 0.87\% \div 0.70\%$ – לא תוקן

לעומת שיפוע מינימאלי הנדרש שעומד על 1%.



תקן/כלל מקצוע

וזאת בניגוד לת"י 1205.3 תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן
באמצעות מחסום רצפה ונקז.
באמצעות מאסף המצוייד במחבר ונקז שיחוברו למחסום רצפה אשר
ימוקם מחוץ לתא המקלחת.
שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין 1%-4%.

לתיקון: יש לפרק את הריצוף בכל שטח תא הרחצה ולרצף שוב באופן תקין.

סה"כ 1 מ"ר.

עלות התיקון: 1 מ"ר x 300 = 300 ₪

הערה: לצורך החלפת ריצוף בתא רחצה הנ"ל תדרש לפרק ולהתקין מחדש את
המקלחון.

עלות תיקון: 800 ₪

1.2. אריחים בולטים:

1.2.1. בחדר הרחצה בקומה העליונה 1 יח' בתא הרחצה – לא תוקן



תקן/כלל מקצוע

זאת בניגוד 1555 חלק 3 המתיר סטייה בין אריחים של 1.5 מ"מ

לתיקון: יש להחליף מקומי את אריח הריצוף המפורט מעלה.

הליקוי תומחר בסעיף שיפוע לקוי.

לא לתמחר בסעיף זה

1.3. פס הפרדה:

1.3.1. במעבר מדורג בכניסה לחדר רחצה העליונה לא הותקן פס הפרדה

ממתכת – לא תוקן



תקן/ כלל מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול), סעיף: 10024 - הדורש כי "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים את הריצוף בפס אלומיניום שטוח בחתך מינימלי של 3/30 מ"מ מעוגן היטב".

לתיקון: יש להשלים באופן תקין.

עלות התיקון: 400 ₪

1.4. אריחים פגומים:

1.4.1. בחדר שינה הקטן (חצי חדר) 2 יח' – **תוקן**

1.4.2. בחדר שינה הורים 1 יח' – **תוקן**

1.4.3. בחדר רחצה תחתון 1 יח' – **לא תוקן**

1.4.4. בחדר הדיור 1 יח' – **תוקן**

1.4.5. בממ"ד 2 יח' – **תוקן**

1.4.6. בחדר הכביסה 1 יח' (בכניסה) – **תוקן**

1.4.7. במטבח 1 יח' – **תוקן**



תקן/כלל מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.4.1.5 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות.

לתיקון: יש להחליף מקומי את אריחי הריצוף המפורטים מעלה.

סה"כ 9 יח'.

בוצע תיקון ע"י דבק קרמיקה פרט 1 יח' בחדר רחצה תחתון.



לדברי הקבלן לא נתן לתקן ע"י דבק קרמיה.
לתיקון: יש להחליף אריח הנ"ל.

עלות תיקון: 200=200x1 ₪

נדרש מעקב בהקדם.

1.5. מילוי משקים (רובה):

1.5.1. בניגוד לת.י. 1555 חלק 3 סעיף 4.7.3 וסעיף 4.7.4 ברצפת הנכס לא בוצעו

משקי הפרדה/ביניים גמישים.

הליקוי גורם להתפרקות וסדיקת המילוי (הרובה) – **לא תוקן**

לתיקון: יש לחרוץ את הקיים ולבצע שוב באופן תקין.

עלות התיקון: 850 ₪

סה"כ הערכת עלות (פרק ריצוף): 5,130 ₪

2. חיפוי קירות פנים:

2.1. פסים דקורטיביים:

2.1.1. פסים דקורטיביים בחיפוי סביב לחלון שבחדר רחצה התחתון ובחיפוי

מכל ההדחה בחדר רחצה העליון הותקנו באופן לקוי: החיבור ביניהם

פתוח, הקצוות חדים ובולטים באופן לא בטיחותי – לא תוקן





לתיקון: יש לפרק את הקיים ולהתקין מחדש באופן תקין ובטיחותי.

עלות התיקון: 800 ₪

2.2. מילוי משקים:

2.2.1. בניגוד לת.י. 1555 חלק 2 סעיף 4.7.2. וסעיף 4.7.3. בחיפוי קירות הנכס

לא בוצעו משקי הפרדה / ביניים גמישים – לא תוקן

לתיקון: יש לחרוץ את הקיים ולבצע מחדש באופן תקין ואסטטי.

עלות התיקון: 750 ₪

2.3. אריחים פגומים:

2.3.1. בחדר רחצה העליון 4 יח' – תוקן

2.3.2. בחדר רחצה התחתון 2 יח' – תוקן



תקן/כלל מקצוע

זאת בניגוד לסעיף 4 שבתקן 1629 הדורש בדיקה חזותית של האריחים לפני שימוש בהם ופסילה של אריחים שמתגלים בהם פגמים החורגים מהמותר ע"פ ת"י 6.

ובנגוד לת.י. 1555 חלק 2.

ובנגוד לת.י. 314.

ובניגוד לת"י 6 – לגבי ליקויים מותרים באריחים מסוג א'.

ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – הדורש כי "האריחים יבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת מלאכת הריצוף. כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם עומדים בדרישות, לא ישמש לריצוף ויסולק מהאתר.

בנוסף יבוקר כל אריח עם הנחתו. כל אריח פגום, מוכתם או סדוק ייפסל ויסולק מהאתר, אפילו אם כבר נקבע במקומו".

לתיקון: יש להחליף מקומי את אריחי החיפוי המפורטים מעלה.

סה"כ 6 יח'.

תוקן ע"י דבק קרמיקה פרט 1 יח' בשירותי אורחים.

לתיקון: יש להשלים תיקון או להחליף אריח.

עלות התיקון: $200 \times 1 = 200$ ₪

סה"כ הערכת עלות (פרק חיפוי קירות פנים): 1,750 ₪

3. מסגרות:

3.1. צביעה לקויה של מלבני מתכת בדלתות הכניסה לנכס ולממ"ד.



אותרו חספוסים, אי אחידות בגוון, לא בוצע עיבוד פתחי בטון בסף דלת

הממ"ד וכו' – לא תוקן

תקן/כלל מקצוע

וזאת בניגוד לת.י. 1922 חלק 2.

וכן בניגוד לת.י. 5044 חלק 2.

וכן בניגוד לת.י. 4422 חלק 3.

לתיקון: יש לשייף את הקיים, להשלים עיבוד פתחי הבטון בסף דלת

הממ"ד ולצבוע שוב באופן תקין ואסטטי ולפי הגוון הקיים.

סה"כ 2 יח'.

עלות התיקון: 2 יח' $\times$ 300 = 600 ₪

3.2. חסרה אוזן לסוגר הביטחון של דלת הכניסה לנכס – לא תוקן



לתיקון: יש להשלים באופן תקין.

עלות התיקון: ₪ 100

3.3. טרם הותקן מעצור לדלת הכניסה לממ"ד – תוקן ע"י הדייר

תקן/כלל מקצוע

כנדרש לפי ת.ח. 23.

זאת בהתאם לפסיקת בימ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד
אברהם יצחק בע"מ, ת.א. 2279/01 לפיו: "התקנת סטופר נכללת בגדר
המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף
שהדבר לא צוין מפורשות במפרט".

עלות התיקון: ₪ 50

3.4. כנף חלון הדף בממ"ד אינו נינעל במצב סגור – תוקן



הליקוי מהווה פגיעה בטיחותית.

לתיקון: יש לכוון את הכנף הנ"ל באופן תקין.

3.5. דלת הכניסה לממ"ד קשה מידיי לנעילה באופן הרמטי.

הליקוי מהווה פגיעה בטיחותית.

תקן/כלל מקצוע

זאת בניגוד לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)
התש"ן 1990 סעיף 202 הקובע כי: "הכניסה למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך
שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתית, אשר תהיה אטומה בפני גזים".

לתיקון: יש לכוון את הדלת הנ"ל.

במידה ולא ניתן לכוון את הדלת הנ"ל יהיה צורך בהחלפתה כולל המלבן.

הערה: החלפת מלבן של דלת ממ"ד דורשת את הנחיותיו של מהנדס

קונסטרוקטור ובדיקה חוזרת של אטימות הממ"ד.

עלות התיקון בשלב זה: ₪ 550

3.6. גומי אטם מתפרק בדלת הכניסה למחסן – תוקן



לתיקון: יש לחזק את הגומי הנ"ל.

3.7. צביעה לקויה של מלבן וכנף של חלון הדף בממ"ד – לא תוקן



אותרו אי אחדות בגוון, לא בוצע עיבוד סביב לפתחי הבטון שבסף החלון וכו'.

תקן/כלל מקצוע

וזאת בניגוד לת.י. 40680 חלק 2.

וכן בניגוד לת.י. 4422 חלק 3.

לתיקון: יש לשייף את הקיים, להשלים עיבוד באופן תקין סביב לפתחי
הבטון שבסף החלון ולצבוע מחדש באופן תקין ואסטטי ולפי הגוון
הקיים.

עלות התיקון: ₪ 400

סה"כ הערכת עלות (פרק מסגרות): ₪ 1,700

4. נגרות:

4.1. אותר מרווח בין הקיר לבין ארון המטבח התחתון של כ- 2.5 ס"מ – **תוקן**



לתיקון: יש להתקין לייסט עץ (סגירה) לסגירת המרווח הנ"ל.

4.2. טרם הותקנו (נמסרו לדייר) מעצורים לדלתות הפנים (כץ) – **תוקן**

לתיקון: יש להשלים את המעצורים באופן תקין.

4.3. דלת הכניסה לחדר השירות (כביסה) אינה נסגרת (נתקעת במלבן) – **תוקן**

לתיקון: יש לכוון את הדלת הנ"ל באופן תקין.

4.4. דלת כניסה לחדר שירות הותקנה לא בהתאם להסכם (תכנית ביצוע) –
נפתח לכיוון אחר מהמתוכנן.



הליקוי מהווה אי נוחות בשימוש יומיומי.
לתיקון: יש להחליף הדלת הקיימת בדלת המתוכננת.

עלות התיקון: ₪ 1,500

סה"כ הערכת עלות (פרק נגרות): ₪ 1,500

5. חשמל:

5.1 טרם בוצע סימון מעגלים וסגירת מרווחים בין המתגים שבלוחות

החשמל (2 יח') – תקון



הליקוי מהווה פגיעה בטיחותית.

תקן/כלל מקצוע

"זאת בניגוד לתקנות החשמל התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט

סעיף 14 הקובע כי:

(א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.

(ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם.

(ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם.

(ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-קיימא."

לתיקון: יש לסגור מרווחים בין המתגים במכסים פלסטיים ולבצע סימון מעגלים באופן תקין.

5.2. בניגוד לקובץ תקנות החשמל 6898 בלוח התקשורת לא הותקן שקע חשמלי. תוקן רק בלוח תיקשורת תחתון. יש להשלים בלוח עליון.



לתיקון: יש להתקין את השקע הנ"ל באופן תקין.

עלות התיקון: ₪ 350

5.3. בתחתית כיור המטבח הותקן שקע חשמלי שאינו מוגן מים – לא תוקן



תקן כלל מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 08.
ובניגוד לתקנות החשמל (התקנת מוליכים) משנת 1970 סעיף 42 הקובע כי:
"יתיבה ואבזור יהיו תקינים ובטייים באופן שיבטיחו את כל אלה או מקצתם לפי
העניין... (2) הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים שבתוכם; (3) אטימה נאותה
בפני חדירת גזים, מים, אבק וחומרים מזיקים אחרים, הכל לפי מקום
ההתקנה..."

לתיקון: יש להחליף את השקע הנ"ל בשקע מוגן מים.

עלות התיקון: ₪ 350

5.4. לא אותר מפסק תאורה במטבח (פרט למערכת "בית חכם") – לא תוקן

לתיקון: יש להשלים באופן תקין.

עלות התיקון: ₪ 400 כולל תיקונים מקיפים

סה"כ הערכת עלות (פרק חשמל): ₪ 1,100

6. אינסטלציה:

6.1. צינור ניקוז המזגן אינו מחבר למערכת הניקוז – תוקן



לתיקון: יש לחבר באופן תקין.

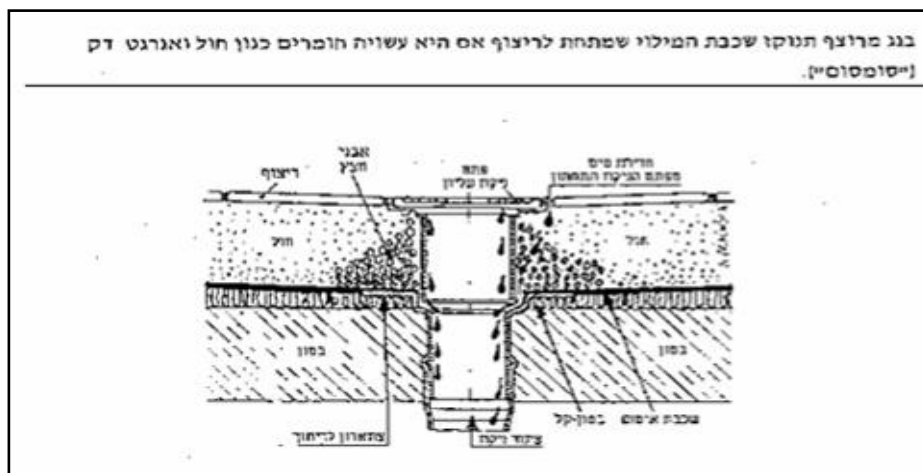
6.2. צינור ניקוז הכיור בחדר רחצה התחתונה הותקן בשיפוע הפוך – תוקן



לתיקון: יש להנמיך את צינור הניקוז בקיר.

6.3. ברצפות המרפסות הותקנו קופסאות ניקוז (3 יח') שאינן תואמות לת.י.

1205 חלק 3 (נקז כפול) – תוקן



לתיקון: יש להחליף את הנקזים הקיימים בנקזים תקינים.

6.4. לעומת ע"י הקבלן הוחלפו קופסאות ניקוז בקולטים כפולים במרפסות שמש (3 יח').

מי גשם מצטברים לשולליות וחודרים (עולים) דרך מישקים בין אריחי ריצוף.

לתיקון: יש לנקות את פתחי הניקוז (פתחים לניקוז תת רצפתי) ולהשלים פתחי ניקוז לפי הצורך עפ"י הנחיותיו של מהנדס אינסטלציה.

הערכת עלות התיקון: $3,600 = 1200 \times 3$ ₪

6.5. ניקיון מערכת הביוב:

6.5.1. יש להשלים ניקוי פנים של צינורות דלוחין וקופסאות ביקורת וניקוז

בנכס – לא תוקן



עלות התיקון: 350 ₪

6.6. גובה קופסת הביקורת ברצפת חדר הרחצה התחתון נמוך מגובה הריצוף

– לא תוקן



הליקוי מאפשר חדירת מי דלוחין לתחתית הריצוף.

תקן/ כלל מקצוע

וזאת בנגוד לת" 1205.4 והנחיות הל"ת

2.3. מחברים

המחברים והחיבורים של ביוב הבניין יהיו אטימי-מים ואטימי-גז, כשהם נתונים בלחצי הבדיקה הנדרשים בשעת הבדיקה, למעט מחברים וחיבורים בצנרת מחוררת או בצנרת בעלת מחברים פתוחים למטרות מיוחדות. המחברים בצנרת תת-קרקעית יהיו עמידים בפני חדירת שורשים. החיבור בין צינורות העשויים מחומרים שונים ייעשה באמצעות תא בקרה או באמצעות מחבר או אבזר מעבר, המותאמים לצינורות שיש לחברם. אין להשתמש באבזר מעבר או במחבר, שמבנהו או שיטת חיבורו עלולים לגרום להפרעה בזרימת השפכים או למטרד תברואי. אין לנקב את ביוב הבניין כדי להתחבר אליו. חיבור צנרת לתאי בקרה ייעשה על ידי מחבר ייעודי הכולל אטם המבטיח חיבור אטום.

4.3.1
מחברים
(תיקון התש"ס)

מחברים וחיבורים במיתקן תברואה יהיו אטימי מים ואטימי גז, כשהם נתונים בלחצים הדרושים בשעת בדיקה, למעט צנרת מחוררת או צנרת עם מחברים פתוחים למטרות מיוחדות;

ת

לתיקון: יש להגביה את קופסת הביקורת הנ"ל.

עלות התיקון: ₪ 150

6.7. בנגוד לת.י. 1205 והנחיות הל"ת חסרה מחסום ריחות במערכת הדלוכין

בחדר רחצה התחתונה – **לא תוקן**

לתיקון: יש להשלים באופן תקין.

עלות התיקון: ₪ 250

סה"כ הערכת עלות (פרק אינסטלציה): ₪ 4,350

7. רטיבות:

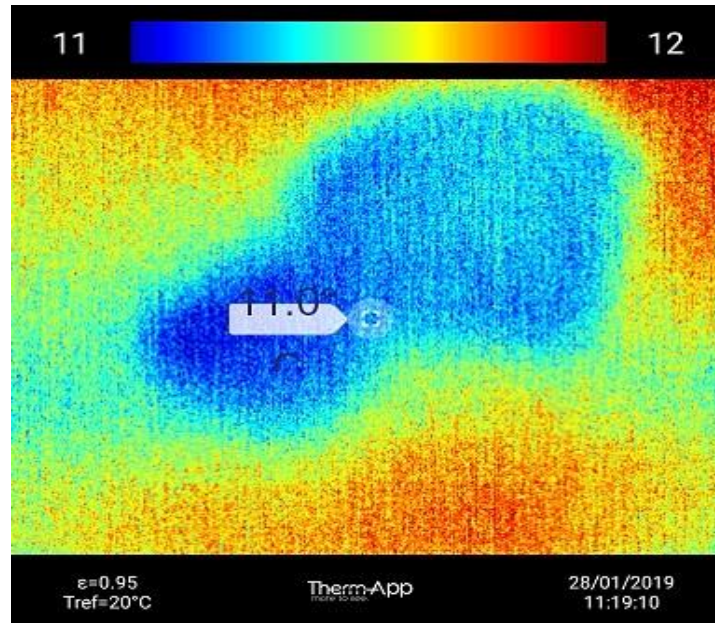
7.1. בתקרת חדר השינה (חצי החדר) אותרו כתמי רטיבות פעילה – תוקן



(בוצעה בדיקת רטיבות ע"י מכשיר "פרוטימר")



ומצלמה טרמית).



הליקוי נוצר עקב חדירת רטיבות דרך הגג ובגין איטום לקוי.

לתיקון: יש לאתר את מוקד חדירת הרטיבות ולבצע תיקונים הנדרשים למניעת ליקוי זה.

7.2. לאחר התיקונים למניעת חדירת הרטיבות וייבוש מלא יש לבצע תיקונים

הנדרשים בטיח וצבע שנפגעו מהרטיבות – תוקן

7.3. בתקרת מרפסת השמש (יציאה מחדר הדיור) אותרו קילופי צבע וטיח וכתמי רטיבות פעילה (בוצעה בדיקת רטיבות ע"י מכשיר "פרוטימר" ומצלמה טרמית) – לא תוקן



הליקוי נוצר בגין חדירת רטיבות מהמרפסת העליונה (מרפסת חדר השינה) עקב איטום לקוי.
הערה: יש לציין שע"י הקבלן בוצע מריחת סילר על גבי אריחי ריצוף מרפסת עליונה ולא בוצע תיקון הנדרש למניעת הליקוי.
לתיקון: יש לתקן את האיטום בכל שטח המרפסת הנ"ל.
במהלך החלפת הריצוף המפורט בסעיף שיפוע ריצוף לקוי.
סה"כ כ- 8.6 מ"ר.

עלות התיקון: 8.6 מ"ר x 200 = 1,720 ₪

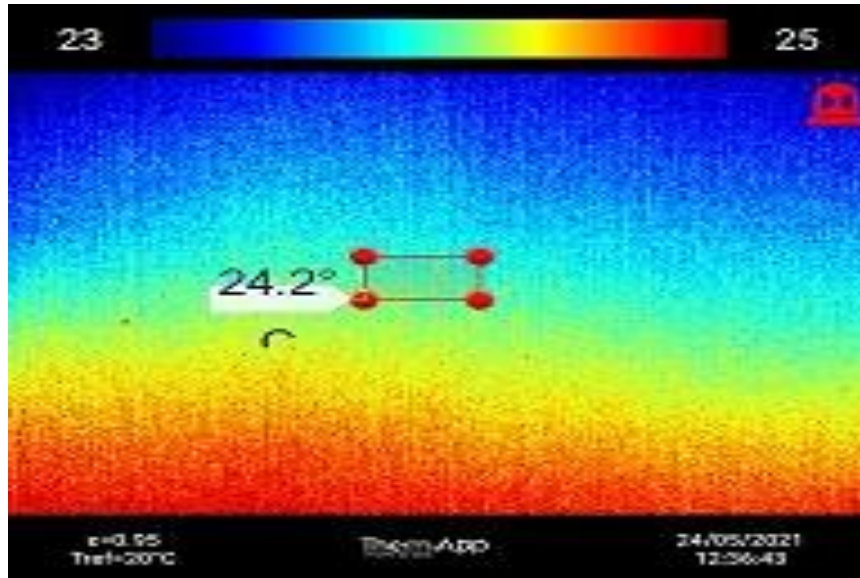
לא כולל החלפת הריצוף המפורט בסעיף שיפוע לקוי, פינוי הפסולת וריצוף מחדש.

7.4. בתקרת חלל המדרגות המובילות לקומה עליונה אותרו כתמי רטיבות פעילה



בוצע בדיקת רטיבות ע"י מד רטיבות ומצלמה תרמית.





הליקוי נוצר בגין חדירת מי גשם דרך גג רעפים פנים.
לתיקון: יש לפרק את גג הרעפים באזור הנ"ל ולבצע מחדש באופן תקין.

הערכת עלות התיקון: 6,500 ₪

7.5. בתקרה וחלק עליון של קיר במטבח אותרו כתמי רטיבות פעילה



הליקוי נוצר בגין חדירת רטיבות מחדר רחצה עליון.

לתיקון: יש לבצע תיקוני איטום מקומיים בחדר רחצה הנ"ל.
הערה: במידה ולא ניתן לתקן מקומי את האיטום יהיה צורך בביצוע איטום מחדש בכל שטח של חדר הרחצה הנ"ל.
כמו כן, מומלץ לבצע בדיקת לחץ לצינורות מים וביוב בנכס ותיקונים הנדרשים עפ"י תוצאות הבדיקה.

הערכת עלות התיקון בשלב זה: ₪ 4,500 כולל תיקונים.

7.6. אחרי ייבוש מלא יש לבצע תיקוני טיח וצבע שנפגעו מרטיבות.

עלות התיקון: ₪ 100

סה"כ הערכת עלות (פרק רטיבות): ₪ 12,820

8. חלונות ועבודת אלומיניום :

8.1. אוורור חדרי הרחצה :

8.1.1. אוורור חדר הרחצה התחתונה מתבצע לחדר הכביסה המצוייד בחלון –

לא תוקן

8.1.2. אוורור חדר הרחצה העליונה מתבצע למחסן **תוקן**

למרות האוורור אמור להתבצע לאוויר הפתוח.

תקן/כלל מקצוע

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבנייה 1970 סעיף 2.21 (ג) הקובע כי: "לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר שירות למעט חדר ארונות שאין חובה באוורורו מ- 10% משטח רצפת החדר או 0.3 מ"ר, הכל לפי הגדול.".
וזאת בניגוד לת.י. 4 תקנה מס 2.40: חדר שירות למעט חדר ארונות יאוורר בחלון הנפתח לאביר החוץ, או למרפסת סגורה באמצעות תריס בלבד.

לתיקון: יש להתקין מאוורר "וונטה" כולל ארובה וציפוי גבס לאוורור לכיוון מסתור הכביסה, יש להמשיך את הצינור של המאוורר "וונטה" שהותקן בחדר רחצה העליון אל מחוץ למחסן.

עלות התיקונים: 1. התקנת מאוורר בחדר רחצה התחתון:

2,800 ₪ כולל תיקונים מקיפים.

2סה"כ עלות התיקונים לסעיף זה: 2,800 ₪

8.2. מסילה תחתונה של תריס הזזה בחלון הממ"ד הותקנה כך שלא מתאפשר

ניקוז תקין של סף החלון הנ"ל – **לא תוקן**

לתיקון: יש לבצע אמצעי ניקוז במסילה הנ"ל.

עלות התיקון: 350 ₪

8.3. טרם הותקנו שסתומי על חוזר בפתחי ניקוז החלונות בנכס – לא תוקן



תקן/כלל מקצוע

1. ת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה וגיומור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים.
2. ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים משלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

לתיקון: יש להשלים באופן תקין.

עלות התיקון: 100 ₪

סה"כ הערכת עלות (פרק חלונות ועבודת אלומיניום): 3,250 ₪

9. שלד ובניה:

9.1. אף מים:

9.1.1. בתקרת מרפסת השמש (יציאה מחדר הדיור) לא הותקן אף מים – **בוצע**

חלקי ובאופן לקוי ולא אסתטי.



הליקוי גרם לפגיעה מרטיבות את הטיח וצבע בקצה תקרה הנ"ל.

תקן/ כלל מקצוע

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה , סעיף 100512 ובניגוד

לת"י 1752 חלק 1 סעיף 3.2.1.

לתיקון: יש לפרק את הקיים ולבצע מחדש באופן יסודי לכל האורך עפ"י
דוגמא שקיימת בבניין.
סה"כ כ-9 מ'.

עלות התיקון: 9 מ' x 200 = 1,800 ₪

9.2. יש להשלים איטום ועיבוד סביב לצינורות חוצי קיר חוץ באזור מסתור
הכביסה – לא תוקן



עלות התיקון: 400 ₪ כולל תיקוני טיח וצבע

9.3. באזור חלל גג רעפים (מחסן) אותרה סגרגציה בקירות בטון – לא



תוקן

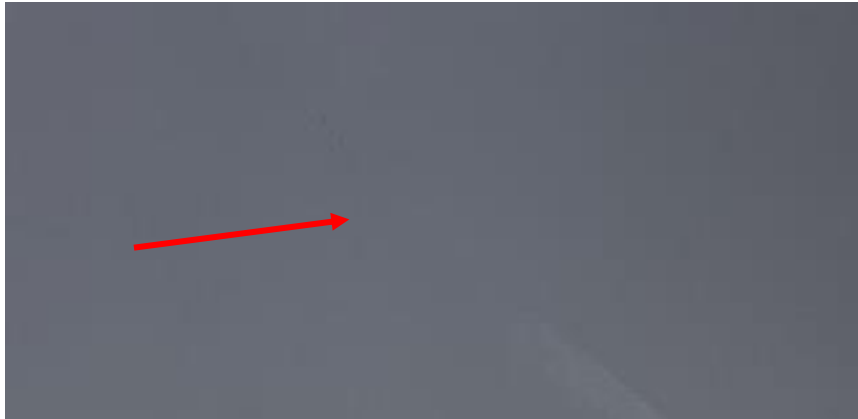


וזאת בנגוד לת.י. : 1923 – עבודות בטון יצוק באתר.

לתיקון: יש לתקן באופן תקין ע"י תערובת צמנטי.

עלות תיקון: ₪ 750

9.4. בכל שטח הנכס אותרו סדקים שונים (אלכסוניים) בקירות ובתקרה.



יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות: א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 20 ס"מ, 10 ס"מ מכל צד של הסדק, להסיר כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים. ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים. ג. ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן. ד. ליישם בכף טיחים (מלז') שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע ביניים למילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק. ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש"ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי היצרן. או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה: א. לגרד הטיח ברצועה של 20 ס"מ סביב הסדק. ב. לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר WAFP ולמלא לאחר מכן בסיקפלס FC11..

הערכת עלות התיקון: ₪ 2,500 כולל תיקוני טיח וצבע.

9.5. הערה: לצורך תיקוני סדקים בחדרי רחצה יהיה צורך בהחלפת אריחי חיפוי (כ-12.5 מ"ר) ופירוק והתקנה מחדש את המקלחונים (2 יח').

הערכת עלות התיקון: א. חיפוי קירות- $4,375 = 350 \times 12.2$ ₪

ב. פירוק והתקנה מקלחונים- $854.7 = 427.35 \times 2$ ₪

סה"כ: 5,230 ₪

9.6. במהלך השינויים בנכס ע"י הקבלן בוצע השלמת קירות (סגירת פתחים)

ע"י לוחות גבס ולא ע"י בלוק בטון (או איטונג).

הליקוי גורם סדקים בחיבורים בין לוחות הגבס לבין בלוקי הבטון.

לטענת הקבלן הליקוי נוצר בגין שבאזור חדר הורים הותקנה שידה

ובחדר רחצה הותקן מקלחון.

הטענה הנ"ל אינה תקינה עקב על גבי מחיצות גבס כן ניתן להתקין שידה

ומקלחון אך לבצע חיזוקים נדרשים שלא בוצעו במהלך הבניה.

כמו כן התמחור של ביצוע שינויים הינו מתכוון לביצוע מחיצות בלוק

ולא מחיצות גבס.

לתיקון: יש לפרק את מחיצות הגבס, לבצע מחיצות בלוק ותיקוני טיח

וצבע וחיפוי קרמי עפ"י הסדרה הקיימת, פירוק והתקנה מחדש את

המקלחון.

הערה: במידה ולא ניתן להשיג אריחי קרמיקה השייכים לסדרה הקיימת

יהיה צורך בהחלפת חיפוי קירות בכל שטח חדר רחצה וומטבח.

הערכת עלות התיקון בשלב זה: 21,000 ₪

סה"כ הערכת עלות (פרק שלד ובניה): 29,180 ₪

10. שונות:

10.1. קיימת נזילת מי גשם בחיבור בין חלקי מזחלת ניקוז גג רעפים באזור מרפסת שמש (יציאה מחדר שינה בקומה עליונה).



לתיקון: יש לתקן מקומי למניעת ליקוי זה.

עלות התיקון: 150 ₪

סה"כ הערכת עלות (פרק שונות): 150 ₪

הערות

1. הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו.
2. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 3 שבועות בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.

בכבוד רב,

נלדמן מיכאל
מהנדס בנין.

הערכה כספית

סכום ב' - נ"ה	
63,430	עלות התיקונים
6,343	פיקוח הנדסי
69,773	סכום ביניים
11,861	תוספת 17% מע"מ
81,634	סה"כ

הערות להערכה כספית

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.

בכבוד רב,

נלדמן מיכאל
מהנדס בנין.



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

בפני כבוד השופט אדהם ספדי

תובעים

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
ע"י ב"כ עוה"ד ד. גור

נגד

נתבעת

[REDACTED]
ע"י ב"כ עוה"ד שי אביטן אדם

פסק דין

1. בפניי תביעה כספית על סך של- 106,106 ₪ לפיצוי התובעים בגין ליקויי בנייה בדירה חדשה שאותה רכשו מהנתבעת. סכום התביעה מורכב מסך של- 73,606 ₪ בגין עלויות תיקון הליקויים, סך של-15,000 ₪ בגין דיור חלופי בתקופת ביצוע התיקונים, סך של- 15,000 ₪ בגין עוגמת נפש וסך של- 2,500 ₪ בגין עלות עבודות ניקוי הדירה לאחר ביצוע עבודות התיקון.
2. עיקר המחלוקת שנותרה בתיק בין הצדדים היא בשאלה האם יש לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים בעצמה או שמא יש לפסוק לתובעים פיצוי כספי.
3. התובעים הם בעלי הזכויות בדירה מושא התביעה הנמצאת ברחוב [REDACTED] בעיר [REDACTED] (להלן: "הדירה"). הנתבעת שימשה כזם וקבלן המבצע והיא מי שבנתה את הדירה ומכרה אותה לתובעים.
4. הסכם המכר בין התובעים לבין הנתבעת נחתם ביום 31/08/2018 (נספח א' לתצהיר התובעים) והדירה נמסרה לתובעים ביום 27/01/2019 (ראו עמ' 2 לחוות דעת מומחה בית משפט, מהנדס גיל רפאל. ראוי לציין כי נתון זה עולה רק מחווה"ד של המומחה גיל, אך לא מצאתי כי מי מבעלי הדין חלק עליו).
5. לטענת התובעים לאחר קבלת החזקה בדירה הם הבחינו בליקויים בכל רחבי הדירה, הזמינו מומחה מהנדס מטעמם על מנת שיבדוק ליקויים אלה, ולאחר קבלת חוות דעתו העבירו עותק ממנה לנתבעת אשר הזמינה גם היא מהנדס מטעמה לבדיקת הליקויים הנטענים.
6. הנתבעת אינה חולקת על כך שלאחר מסירת הדירה התגלו בה ליקויים, אם כי היא חולקת על היקף הליקויים וטוענת כי רק חלקם באחריותה.



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

7. בהתאם לחומר המצוי בתיק, עולה כי במהלך הזמן שחלף מאז קבלת הדירה התנהל דין ודברים בין הצדדים ומעת לעת בוצעו על ידי הנתבעת תיקונים של חלק מהליקויים בדירה שעליהם הצביעו התובעים, זאת עד למועד מסוים סמוך לפני הגשת התביעה, שהחל ממנו סירבו התובעים לביצוע תיקונים נוספים על ידי הנתבעת ונציגיה. לטענת הנתבעת, מרבית הליקויים תוקנו על ידה ואת יתר התיקונים שנותרו ואשר סוכם כי יבוצעו באוגוסט 2021 לא מאפשרים להם התובעים לבצע.

8. מטעם התובעים הוגש תצהיר עדות ראשית של התובע 1, אליו צורף בין היתר, הסכם המכר עם הנתבעת וכן תכתובות דוא"ל עם נציגי הנתבעת. מטעם הנתבעת לא הוגשו תצהירי עדות ראשית.

9. בהתאם להסכמה דיונית שהתגבשה בין הצדדים, שעליה הודיעו לבית המשפט ביום 12/01/2023, הוסכם כי לא יישמעו עדים בתיק וכי יוגשו סיכומים בכתב, ובהתאם לכך בוטלה ישיבת ההוכחות שהייתה קבועה בתיק, ניתן צו להגשת סיכומים קצרים בכתב והצדדים הגישו סיכומיהם.

עלות תיקון הליקויים

10. כאמור, מטעם הצדדים הוגשו חוות דעת מומחים באשר לליקויי הבנייה בדירה ועלות תיקונם. מטעם התובעים הוגשה חוות דעת ערוכה על ידי המהנדס מיכאל ולדמן מיום 04/02/2019, חוות דעת מעודכנת מיום 04/06/2020, וחוות דעת מעודכנת נוספת לאחר ביקורת חוזרת מיום 30/05/2021 (ראו תצהיר התובע). בחוות דעתו האחרונה (מיום 30/05/2021) קבע המהנדס ולדמן כי עלות תיקון הליקויים הנותרים בדירה עומדת על סך של 57,200 ₪ (לא כולל עלות פיקוח הנדסי ומע"מ), ובצירוף עלות פיקוח עומד הסכום על סך של 73,616 ₪.

11. מנגד, מטעם הנתבעת הוגשה חוות דעת של המהנדס אבי גולדשטיין מיום 23/08/2021, אשר קבע כי חלק מהליקויים הנטענים אינם מהווים ליקויי בנייה או שאינם באחריות הנתבעת, וכי עלות תיקון הליקויים אשר באחריותה של הנתבעת עומדת על סך של 10,350 ₪ (לא כולל מע"מ ועלות פיקוח הנדסי).

12. לאור הפערים בין חוות הדעת מונה כמומחה מטעם בית המשפט המהנדס רפאל גיל (להלן: "המומחה גיל"), אשר בחן את טענות הצדדים, ערך בדיקה של הליקויים בדירה, וקבע בחוות דעתו מיום 08/03/2022 כי עלות ביצוע התיקונים היא בסך של 36,220 ₪ (לא כולל מע"מ ועלות פיקוח הנדסי בשיעור 10% מעלות התיקונים), וכי ככל שהתיקונים יבוצעו על ידי קבלן מזדמן מטעם התובעים תהיה העלות גבוהה בשיעור של 30% מהאומדן.



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

13. הצדדים לא ביקשו לחקור את המומחה גיל, והרי כידוע, ויתור על חקירה נגדית של עד מומחה משמעו כי אין חולקים על תוכן חוות הדעת, ובכל מקרה הדבר פועל לטובת מהימנות העד [ראו: ע"א 8291/16 קופת חולים לאומית נ' פלוני (17.10.2018), פסקה 7; ע"א 8147/13 גרנות ונצ'ורס בע"מ נ' ארנון גיצלטר (08.11.2015), פסקה 22; ע"א 4445/90 "עמיגור" בע"מ נ' יצחק מאיוסט ואח' (17.4.1994), פסקה 7; ע"א 260/82 שמעון סלומון נ' ששון אמונה, פד"י לח(4), 253, בעמ' 258 א' – ב'; ע"א (מחוזי ת"א) 1286/03 אספן בניה ופיתוח בע"מ נ' אלון ארבן (24.3.2005), פסקה 5(אא); וכן ת"א (מחוזי י-ם) 1950/87 ד"ר אברהם פישר נ' א' טרגר דירות להשכרה ירושלים (1974) בע"מ (28.3.1991), בו ציינה כב' השופטת ד' דורנר (כתוארה אז) ש"ככלל, הימנעות מחקירה נגדית של מומחה מעידה כי בעל הדין שעשה כן סבר כי לא יוכל מבחינה מומחית-מדעית לערער חוות דעתו"].

14. מכל מקום, הצדדים אינם חולקים על קביעות המומחה גיל. התובעים ביקשו במסגרת סיכומיהם לפסוק להם את מלוא הסכומים בהתאם לחוות דעתו של המומחה גיל, ואילו הנתבעת ציינה בסיכומיה כי היא מקבלת "ללא עוררין" את חוות דעתו של המומחה גיל (סעיף 3 לסיכומים), וכי היא הסכימה לתקן את כל הליקויים המפורטים בחוות דעת המומחה גיל (סעיף 4 לסיכומים). לפיכך, אני מקבל קביעות ומסקנות המומחה גיל ומאמץ אותן כמות שהן.

15. ב"כ הנתבעת טוען כי הוא הודיע לב"כ התובעים שהנתבעת מוכנה לבצע את כל התיקונים המפורטים בחוות דעת המומחה כולל אלה אשר לדעתה אינם באחריותה (נספח 3 לסיכומי הנתבעת), אולם לטענתו התובעים סירבו לכך והם עומדים על קבלת פיצוי כספי.

המחלוקת העיקרית בתיק

16. המחלוקת העיקרית בתיק נוגעת לשאלה האם יש לאפשר לנתבעת לבצע תיקון הליקויים בעצמה, כפי שהיא מבקשת, או שמא לפסוק לתובעים סעד כספי בגין עלויות תיקון הליקויים, כפי שמבקשים התובעים (ראו גם סעיף 16 לסיכומי הנתבעת).

17. כן ישנה מחלוקת לגבי זכאות התובעים לקבלת פיצוי בגין יתר ראשי הנזק שנתבעו על ידם (עוגמת נפש ודיור חלופי), כמו גם לגבי גובה הפיצוי בגינם.

טענות הצדדים בתמצית

18. התובעים טוענים כי לנתבעת ניתנה בעבר הזדמנות נאותה לבצע את כל התיקונים בדירה, אולם היא מיצתה זכות זו עת שבחרה שלא לממשה, או לממשה באופן לא מיטבי. לטענתם, הם פנו פעמים רבות אל הנתבעת, אולם הנתבעת לא הגיעה לבצע את התיקונים כפי שסוכם או כשלה בביצוע התיקונים. על כן, אין לקבל את הטענה כי שמורה לה הזכות לביצוע התיקונים שנותרו



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

על פי המפורט בחוות דעתו של המומחה גיל, וכי יש לפסוק להם פיצוי כספי בהתאם לחוות דעתו.

19. עוד עתרו התובעים, כפי שכבר הקדמתי וצינתי לעיל, לקבלת פיצוי כספי בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם לטענתם בשל הימצאות הליקויים בדירה, הוצאות דיור חלופי בתקופה בה יבוצעו עבודות תיקון הליקויים הנותרים בדירה, ההוצאות בגין הצורך לערוך חוות דעת מטעמם וכן הוצאות משפט.

20. לעומתם, הנתבעת טענה כי אין לתובעים כל זכות שבדין לסעד כספי. לטענתה, התובעים קנו את הדירה כשבנייתה כמעט והסתיימה, לאחר שבדקו את הדירה ומצאו אותה לשביעות רצונם, ובמקרה שכזה קובע הסכם המכר כי הקונה מוותר על כל טענת אי התאמה. משכך התובעים ויתרו על כל טענה לעניין הליקויים שהיו גלויים וידועים כבר בעת קניית הדירה. בנוסף, טענה הנתבעת כי עומדת לה – על פי הדין החל ועל פי הסכם המכר – הזכות לתיקון הליקויים בעצמה. לטענתה היא הסכימה לתקן את כל הליקויים המפורטים בחוות דעת המומחה גיל. סירוב התובעים לאפשר לה לתקן את יתר הליקויים מנוגד לחובתם על פי הדין וההסכם, ואין לאפשר להם לקבל פיצוי כספי ולהתעשר על חשבונה. לחילופין טענה, כי יש לפסוק לתובעים פיצוי לפי עלות התיקון לקבלן. כן נטען, כי לא עומדת לתובעים הזכות לקבל פיצוי בגין יתר ראשי הנזק המבוקשים על ידם.

דיון והכרעה

ויתור על טענת אי-התאמה

21. כפי שכבר צוין בראשית פסק הדין, השאלה העיקרית הצריכה הכרעה נוגעת לזכותה של הנתבעת לתקן את הליקויים בעצמה, אולם עוד בטרם אדון בשאלה האמורה אתייחס לטענת הנתבעת שלפיה במסגרת החתימה על הסכם המכר ויתרו התובעים על טענת אי התאמה בנוגע לדירה. הדיון בפרק זה הוא מעבר לדרוש ורק על מנת להניח את הדעת, שכן הנתבעת עצמה בסיכומיה הגדירה את המחלוקת המצריכה הכרעה כפי שהובאה לעיל (תיקון עצמי או תשלום פיצוי כספי).

22. סעיף 3.2 להסכם קובע כי במקרה שהדירה מצויה בתהליכי בניה או שבנייתה הסתיימה, מצהיר הקונה כי הוא בדק את מצב הדירה והוא מוותר על כל טענה של אי התאמה.



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

23. אף שהדבר לא צוין על ידי הנתבעת, הטענה מבוססת על סעיף 12 לחוק המכר, התשכ"ח-1968, אשר קובע כי אין הקונה זכאי להסתמך על טענת אי התאמת ממכר אם ידע עליה בעת גמירת החוזה. בפסיקה נקבע, כי הסעיף חל על חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, על אף אופיו הקוגנטי של האחרון [ע"א 8124/00 קניונים נכסים ובנין בע"מ נ' בני יעקב נדל"ן בע"מ, פד"י (5) 198 (2002), פסקאות 31-32].
24. לא מצאתי לקבל טענה זו של הנתבעת אשר הועלתה לראשונה בסיכומיה. הנתבעת אינה חולקת על כך שעם מסירת הדירה התגלו ליקויים שתיקונם באחריותה (ראו סעיפים 3 ו-13 לכתב ההגנה), והיא קיבלה את חוות דעת המומחה גיל במלואה, נתנה את הסכמתה לתיקון כל הליקויים הקיימים על פי חוות דעתו של המומחה גיל, גם אלה אשר לטעמה אינם תחת אחריותה, כך שאין כל נפקות לטענותיה בדבר ויתור מצד התובעים על טענות אי התאמה ופגמים בדירה.
25. זאת ועוד, במסגרת הסכם המכר התחייבה הנתבעת כי הדירה תיבנה במומחיות נאותה, מחומרים ראויים ובהתאם למפרט (ראו למשל בסעיף 4.2 להסכם המכר, נספח א' לתצהיר התובע), והתחייבות זו עומדת בסתירה לטענות הנוגעות לויתור התובעים על טענת אי התאמה (סעיף 3.2 להסכם).
26. להוסיף, כי לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי ביום החתימה על ההסכם מצב הדירה היה זהה למצבה בעת מסירתה. הנתבעת לא הראתה ולא הוכיחה כי אכן כל הליקויים כבר היו גלויים וידועים לקונים במועד החתימה על ההסכם וכי הקונים הסכימו לרכישת הדירה כמות שהיא (AS IS). לשם כך, היה עליה להראות ידיעה ממשית וקונקרטית של התובעים על הליקויים ועל פגמים ספציפיים ואין די בכך שהקונה ראה את הדירה או שהיה צריך – לפי מבחן האדם הסביר – לדעת על הליקויים (איל זמיר, חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (תשס"ב-2002), עמ' 320-321).
- יש להוכיח ידיעה בפועל כי הקונה הבחין באי ההתאמה, הבין כי קיימת, ולמרות זאת החליט לרכוש את הדירה [אביחי נ' ורדי, דיני מכר דירות (התשס"ט-2009) עמ' 70; ראו גם: פסק דינו של כב' השופט י' עמית (כתוארו אז) ב-ת"א (מחוזי חי') 1423/99 גינזבורג נ' מורן חברה לבניין בע"מ (17/02/2008), פסקה 16].
27. עוד נאמר בהקשר זה, כי ידיעה על ליקוי או פגם דורשת להכיר לא רק את מצב הדירה אלא גם את הנורמות החלות על בנייתה, וכי עצם העובדה שהקונה ראה את הדירה לפני קנייתה אינה פוטרת את המוכר מאחריותו לכך שהדירה נבנתה שלא על פי התקנים הרלוונטיים והוא יופטר מאחריות זו רק אם הפנה את תשומת ליבו של הקונה לקיום התקנים ולאי ההתאמה (זמיר, עמ' 321).



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 נ' אה' נ

תיק חיצוני:

28. נספח א' להסכם המכר שאליו הפנתה הנתבעת אין בו לטעמי כדי להוכיח ידיעה ממשית כנדרש. במסגרת נספח זה צוין כי ביום חתימת ההסכם בינוי הדירה נמצא בשלב מתקדם. היינו, בנייתה של הדירה טרם הסתיימה במועד זה. אמנם פורטו בנספח העבודות אשר בוצעו עד לשלב זה, כגון קירות ומחיצות פנים, עבודות אינסטלציה חשמל וטיח – שלב א', ריצוף הדירה, מטבח, חיפוי במטבח, ריצוף חדרי אמבטיות (לא צוין כי נעשה חיפוי), דלתות, אולם בכך לבדו אין כדי להעיד כי בנייתה של הדירה הסתיימה כפי שטוענת הנתבעת ובוודאי אין בכך משום ראיה לכך שהתובעים היו מודעים לקיום הליקויים וכי בכל זאת הסכימו לרכוש את הדירה במצבה תוך ויתורם על העלאת טענות בעניין הליקויים. עוד יש לציין, כי הסכם המכר נחתם ביום 31/08/2018, כחמישה חודשים לפני מועד מסירת הדירה ביום 27/01/2019, כאשר בפרק זמן זה היו אמורות להתבצע עבודות נוספות בדירה.

29. נוסף על כך, עיון ברשימת הליקויים בחוות דעת המומחה גיל מעלה כי לא כולם ניתנים לזיהוי בעת חתימת ההסכם, כך למשל ליקויים הנוגעים לשיפועים, סדקים, ורטיבויות. כידוע, קיימים ליקויים אשר לא ניתן להבחין בהם. אף אם היה ניתן להבחין בחלק מהליקויים, כלל לא ברור כי אותם ליקויים כבר היו קיימים ביום חתימת ההסכם, ולעניין חלק מהם היו רשאים הקונים להניח כי הם יושלמו ויתוקנו עד למסירת הדירה לידיהם שכן העבודות בדירה טרם הסתיימו, כך למשל לעניין צביעה לקויה של חלון הממ"ד ומשקוף דלתות הכניסה והממ"ד, והעדר מילוי משקים באמבטיות. מכל מקום, לא הוכח בפניי כי הייתה ידיעה והסכמה לליקויים מסוימים ולא הובאה כל ראיה שיש בה כדי להעיד על כך.

30. לאור האמור לעיל, ומשהנתבעת קיבלה ללא עוררין את חוות דעת המומחה גיל והכירה בליקויים ובאחריותה לתיקונם, המחלוקת היחידה נוגעת כאמור לעיל לטענתה כי יש לאפשר לה לתקן את הליקויים בעצמה.

תיקון או פיצוי – הדין בסוגיה

31. לאחר שעיינתי בחומר הראיות ושקלתי את טענות הצדדים ומכלול הנסיבות, הגעתי למסקנה כי אין מקום והצדקה לחייב את התובעים להסכים לביצוע התיקון על ידי הנתבעת, וכי במקרה זה יש להעדיף פסיקת פיצוי כספי.

32. סעיף 34. לחוק המכר (דירות) קובע כלהלן:

34"ב. זכות תיקון אי-התאמה

(א) התגלתה אי-התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון,

על הקונה או קונה המשנה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל

המוכר לתקנה תוך זמן סביר.



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 222-07-21 נאח' נ

תיק חיצוני:

- 1 (ב) חזרה והתגלתה אי-ההתאמה או אי-ההתאמה היסודית לאחר
2 שהמוכר תיקן אותה פעם אחת או יותר במשך שנתיים שתחילתן במועד
3 הודעת הקונה או קונה המשנה בדבר אי-ההתאמה או אי-ההתאמה
4 היסודית, או שתיקונה של אי-ההתאמה או אי-ההתאמה היסודית דחוף
5 והמוכר לא תיקן אותה בתוך זמן סביר ממועד הודעת הקונה או קונה
6 המשנה כאמור, רשאי הקונה או קונה המשנה לתקנה והמוכר יישא
7 בהוצאות התיקון" (ההדגשות שלי, א"ס)
8
9 33. מסעיף 34. לחוק המכר (דירות) עולה כי על הקונה מוטלת חובה להודיע למוכר על ליקויים ואי
10 התאמות שהתגלו בדירה ועליהם לתת לו הזדמנות נאותה לתקנם, ונטל ההוכחה בעניין זה
11 מוטל עליו [ת"א (מחוזי חי') 948/98 שלמה ודפנה גיגי נ' פנורמה הצפון – חברה לבניה בע"מ
12 (07/01/2009), פסקה 34], ועל המוכר מוטלת חובה לבצע את התיקונים בתוך זמן סביר.
13
14 34. בענייננו, חובת התובעים לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים בעצמה קבועה גם בהסכם המכר:
15
16 6.5.1 הקונה מתחייב לאפשר למוכרת, עובדי ושליחי המוכרת להיכנס לדירה
17 וליחידת המגורים בכל זמן סביר שייקבע על ידי המוכרת לשם בדיקת
18 הדירה ו/או לשם ביצוע התיקונים בדירה ו/או בדירה סמוכה ו/או
19 ברכוש המשותף מתוך הדירה.
20 ...
21 6.6.1 המוכרת תבצע את התיקונים הדרושים לפי סעיף זה תוך פרק זמן סביר
22 לאחר תום תקופת הבדק, מתוך מגמה לבצע את כל התיקונים, אם יהיו,
23 בכל הבית המשותף בעת ובעונה אחת.
24 ...
25 6.6.8 הקונים מודעים לכך שתהליך הבנייה הוא תהליך מורכב ולמרות
26 תשומת הלב הרבה הניתנת לתהליך, עלולים להיות ליקויים המחייבים
27 תיקונים, לרבות תיקונים חוזרים.
28
29 המוכרת תהיה רשאית, והקונים מסכימים לכך, שהמוכרת תבצע
30 תיקונים בדירה ו/או ברכוש המשותף לרבות תיקונים חוזרים, בגין
31 הליקויים שיהיו, אם יהיו. הקונים לא יהיו זכאים לכל פיצוי כספי
32 בגין התיקונים, לרבות בגין אי נוחות או עגמת נפש או אחר בגין ארוע
33 הליקויים ו/או ביצוע התיקונים ע"י המוכרת ו/או מי מטעמה.
34
35 35. בפסיקה נקבע, כי השאלה אם יש לאפשר למוכר לתקן את הליקוי בעצמו תלויה בנסיבות
36 המקרה הספציפי, ובמקרים מסוימים אין לכפות על הקונה את ביצוע התיקונים על ידי המוכר.



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח'

תיק חיצוני:

כך למשל, במקרה שהקבלן אינו מודה בעצם הליקויים, או במקרה שנעשו ניסיונות כושלים לתיקון הליקויים על ידי הקבלן תוך גרימת סחבת לקונים [ע"א 472/95 זכריה זלוצין ואח' נ' דיוור לעולה בע"מ, פד"י נ(2) 858 (1996), פסקה 4]. טעם נוסף להעדפת פסיקת פיצוי כספי נעוץ בעובדה כי ביצוע התיקונים על ידי הקבלן הנתבע מצריך פיקוח מצד בית משפט, דבר שעלול ליצור מחלוקות נוספות, לרבות לגבי טיב ואיכות התיקונים, וכפועל יוצא מכך להארכת משך ההתדיינות [ראו, למשל, פסק דינו של כב' השופט י' עמית (כתוארו אז) ב-ת"א (מחוזי חיפה) 889/98 אופק אריה וטוני נ' שיכון עובדים בע"מ (01.05.2005), פסקה 34; ת"א (מחוזי י-ם) 580/95 יהודית קופנהגן ואח' נ' בן אבו – חב' לבנין ופיתוח בע"מ (09.09.1998), פסקה 11], כמו גם חוסר אימון בין הצדדים ואיבוד אימונו של הקונה בקבלן (עניין גיגי, פסקאות 34, 37-38).

36. חלוף זמן רב ממועד מסירת הדירה לידי הקונים גם הוא הוכר כטעם להעדפת פיצוי כספי [רע"א 4744/01 מצלאווי חברה לבניין בע"מ נ' אולפן ראובן ואח' (28/01/2002), פסקה 4]. עוד נפסק, כי יש להעדיף פיצוי כספי, במקרה שמתן אפשרות תיקון יגרור מחלוקת לעניין איכות ביצוע התיקון בעוד שפיצוי כספי יביא לסיום מוחלט של המחלוקת וסיום הסכסוך [ראו, למשל, ת"א (מחוזי נצי') 288-03-09 נציגות הבית המשותף – "וועד הבית חלמיש 8 רמת אלמוגי" נ' שכון עובדים בע"מ (26/11/2017), פסקה 59].

37. ב-ע"א (מחוזי חי') 52575-05-15 יעקב גלבע נ' רונית בן ג'ויה (20.10.2015) צוין בעניין זה כי זכות הקבלן לבצע בעצמו את התיקונים "אינה עומדת לנצח. היא מיועדת להסדיר את תיקון הליקויים ללא אכיפה על ידי בית המשפט. אין חובה על הדיירים לנהל הליך משפטי מלא ולהגיע לפסק דין, כשלוש שנים וחצי לאחר מסירת הדירה, על מנת לקבל סוף סוף מהקבלן תיקון הליקויים" (שם, פסקה 3).

38. אשר לתוצאות הנובעות מאי מתן הזדמנות נאותה לקבלן לתיקון הליקויים, נקבע ב-ע"א 656/99 ד"ר עדה בר שירה נ' מעונות ובנין בע"מ (13/05/2003), כי זכאותו של הקונה לקבלת פיצוי כספי אינה נשללת רק על שום כך שהוא מסרב לביצוע התיקון על ידי הקבלן, אולם מקום שלא ניתנה לקבלן הזדמנות נאותה לתקן את הליקויים, יש להפחית את הפיצוי לעלות התיקון שהיה נושא בה הקבלן, אשר ככלל נמוכה יותר מעלות התיקון על ידי קבלן מזדמן:

"הנהיג ייכן, השאלה מתי זכאי הקבלן לתקן בעצמו את הליקויים (או ליתר דיוק, מתי זכאי הוא לשלם רק את העלות שהיה עולה לו התיקון), איננה שאלה שיש לה תשובה חד משמעית. הכול תלוי בנסיבות המקרה. כך למשל נפסק שכאשר בעל דירה מסרב לאפשר לקבלן לתקן, הפיצוי יחושב על-פי עלות התיקון לקבלן ... המלומד איל זמיר עמד לאחרונה בהרחבה על סוגיית תיקון אי -



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 נ' [REDACTED] ואח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

- 1 ההתאמה במכר דירות, ובסוגיית הנטל לאפשר למוכר לתקן את אי-
- 2 ההתאמה... ככלל, כך מציין המחבר, הקונה אינו חייב לאפשר למוכר
- 3 לתקן את אי-ההתאמה ולמוכר אין זכות לתקנה. על-פי רוב, בידי הקבלן
- 4 יכולת לתקן את אי-ההתאמה בעלות נמוכה יותר מאשר קבלן שהוזמן
- 5 במיוחד לביצוע התיקון... על כן נקבע הנטל לאפשר למוכר לתקן את
- 6 אי-ההתאמה בטרם יזכה את הקונה לתרופות אחרות. ואולם, על אף
- 7 השיקולים שבגללם תיקון אי-ההתאמה בידי מוכר הדירה הוא בדרך-
- 8 כלל הפתרון ההוגן והיעיל לאי-ההתאמה, ישנם מקרים שבהם פתרון
- 9 זה איננו בא בחשבון, או שאין בו כדי לענות במידה מספקת על צורכי
- 10 הקונה. המחבר עומד על פסקי-דין שונים בסוגיה אם ועד מתי על הקונה
- 11 לשוב ולתת לקבלן הזדמנויות נוספות לתיקון אי-התאמה, לאחר
- 12 שניתנה לקבלן הזדמנות נאותה לתקן את אי-ההתאמה, והוא לא ניצל
- 13 אותה, או שניסה לתקן, והדבר לא עלה בידו. לדעת המחבר, אם לפני
- 14 הגשת התביעה נתן הקונה למוכר הזדמנות נאותה לתיקון אי-
- 15 ההתאמה, אין לדרוש ממנו מתן הזדמנות נוספת במסגרת ההליך
- 16 השיפוטי. דברים אלה מקובלים עליי" (עניין בר שירה, פסקה 17)
- 17
- 18 39. בספרות המשפטית צוין בהקשר זה, כי הקונה אינו חייב לאפשר לקבלן לתקן את הליקויים
- 19 בדירה, והתנגדות לתיקונים אינה גורמת לביטול זכותו של הקונה לפיצויים. כאשר ההתנגדות
- 20 לתיקונים תימצא מוצדקת, הקונה יקבל פיצוי לפי עלות תיקון לקבלן מזדמן, ואולם כאשר
- 21 ההתנגדות לביצוע התיקונים תימצא כלא מוצדקת יופחת סכום הפיצוי והוא יעמוד על עלות
- 22 התיקון לקבלן [ד"ר א. בן עזרא, סוגיות בליקויי תכנון ובניה (התשע"ג-2013), בעמ' 19; ד"ר בן
- 23 עזרא ליקויי בנייה (כרך ג', התשס"ט-2009), בעמ' 157-160].
- 24
- 25 40. סקירת הפסיקה מעלה כי על פי הגישה הרווחת כיום, אי מתן הודעה על הליקויים על ידי הקונה
- 26 בהתאם לנטל המוטל עליו או אי מתן הזדמנות נאותה לקבלן לתקן את הליקויים, מובילה לכל
- 27 היותר להפחתת סכום הפיצוי לפי עלות התיקון לקבלן, ולא לשלילה מוחלטת של הזכות לפיצוי
- 28 כספי. ראו, למשל, פסק דינו של כב' השופט י' עמית (כתוארו אז) ב-ע"א (מחוזי חי') 155-08
- 29 עדיין פיורה נ' עד הואזה בע"מ (21/01/2009), שבו נקבע כי אין לשלול לחלוטין את זכות הפיצוי
- 30 מרוכש הדירה בשל אי מתן הזדמנות תיקון לקבלן וכי במקרה שכזה התוצאה היא הפחתה של
- 31 סכום הפיצוי:
- 32
- 33 "באותם מקרים בהם בתי המשפט הגיעו למסקנה כי רוכש הדירה הפר
- 34 את הנטל המוטל עליו לאפשר לקבלן לתקן את הליקויים, התוצאה
- 35 היתה הפחתה של סכום הפיצוי, ובמקום פיצוי לפי מחיר של קבלן



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

- 1 מזדמן, נפסק פיצוי נמוך יותר, על פי עלות התיקון לקבלן ... דהיינו,
2 בתי המשפט לא שללו לחלוטין את הפיצוי מרוכש הדירה בשל אי מתן
3 הזדמנות לתקן" (שם, פסקה 12)
4
5 41. ראוי לציין כי בקשת רשות ערעור שהוגשה על פסק הדין בעניין פיורה נדחתה [רע"א 1777/09
6 עדיין פיורה השקעות (1996) בע"מ נ' עד הואזה בע"מ (30/03/2009)], תוך שבית המשפט העליון
7 ציין, כי הגישה הפרשנית שננקטה בפסק הדין המגמישה את התוצאות הנובעות מאי מתן
8 הזדמנות לתקן, מקובלת עליו (שם, פסקה ט').
9
10 42. עוד בעניין זה ראו: ע"א 7799/01 יורם-סלים ואורלי ברזילי ואח' נ' שרביב בע"מ, פד"י נו(5) 725
11 (2002), בעמ' 728 ב-ה'; ע"א 5602/03 אבי ושרה סגל ואח' נ' שיכון ופתוח לישראל בע"מ
12 (28/02/2005); ע"א 558/96 שיכון עובדים בע"מ נ' רחנטל חנן ואח', פד"י נב(4) 563, בעמ' 574;
13 ת"א (מחוזי ת"א-יפו) 1615/97 תילא כהן פנחס נ' אספן בניה ופיתוח בע"מ (26/11/2006); ד"ר
14 גיל הררי, האחריות החזית לליקויי בניה לאור חוק המכר (דירות) וחוק חוזה קבלנות (התשע"ו-
15 2016), עמ' 281].
16
17 43. על רקע אמות מידה אלה, יש לבחון נסיבות המקרה שלפנינו, האם התובעים נתנו לנתבעת
18 הזדמנות נאותה לתיקון הליקויים, האם סירובם כיום לאפשר לנתבעת לבצע את התיקונים
19 מוצדק, והאם יש מקום לכפות עליהם תיקון על ידי הנתבעת או להפחית את סכום הפיצוי שיש
20 לפסוק להם בשל סירובם.
21
22 מן הכלל אל הפרט
23
24 44. כאמור, הדירה נמסרה לתובעים ביום 27/01/2019 וחוות הדעת הראשונה מטעם התובעים
25 נערכה כבר ביום 04/02/2019. לא הוגשה אסמכתא על מועד מסירתה לנתבעת, אולם חוות דעת
26 נגדית מטעם הנתבעת עם התייחסות לחוות דעת התובעים נערכה ביום 11/03/2019 (סעיף 14
27 לכתב ההגנה; סעיף 3 לחוות דעת הנתבעת מיום 23/08/2021). מנתונים אלו עולה שהתובעים
28 מסרו לנתבעת הודעה על הליקויים בסמוך למסירת הדירה לידיהם ולמעשה אין על כך
29 מחלוקת.
30
31 45. כפי שכבר צוין לעיל, הנתבעת לא הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה ובהתאם להסכמה
32 הדיונית ויתרה על חקירת התובע. כידוע, "משבחר צד שלא להגיש תצהיר נגדי ושלא לחקור את
33 הצד שכנגד על תצהירו, רואים בעובדות כפי שהן מפורשות בתצהיר, בדרך-כלל, כעובדות שאין
34 חולקים עליהן" [ע"א 7303/01 אדמון עסאף נ' מינהל מקרקעי ישראל, מדינת ישראל, פד"י נז(2)



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

- 1 847 (2003), בעמ' 861 ג'-ד'. ראו גם: רע"א 3866/07 מדינת ישראל נ' עאטף נאיף אלמקוסי
- 2 (21.03.2012), פסקה 29; וכן ע"א 2877/92 סאלח עבד אל לטיף נ' מורשת בנימין למסחר ולבניה
- 3 (קרני שומרון) בע"מ, פד"י מז(3) 846 (1993), בעמ' 850 ב'-ג'. לעניין החובה לחקור את המצהיר
- 4 בכל נקודה שיש לגביה מחלוקת ראו חיבורו של י' קדמי, על הראיות (חלק רביעי, תש"ע-2009),
- 5 בעמ' 1949].
- 6
- 7 46. בתצהירו טען התובע, כי חוות הדעת מטעמם הועברה אל הנתבעת במטרה שתבצע את
- 8 התיקונים הנדרשים בדירה, וכי נערכו אליה "אין ספור" פניות בכתב ושיחות טלפוניות (סעיפים
- 9 8-7 לתצהיר). בחינת התכתובות שצורפו לתצהיר התובע מעלה כי אכן התובעים אפשרו ביצוע
- 10 התיקונים על ידי הנתבעת, וכי נעשו ניסיונות תיקון כושלים של חלק מהליקויים על ידה אשר
- 11 התפרסו על פני זמן רב יחסית שבו הצדדים היו בקשר לעניין הליקויים בדירה.
- 12
- 13 47. כך למשל, בהתאם להודעת הדוא"ל מיום 12/07/2020 הלינו התובעים על כך שטרם בוצעו כל
- 14 התיקונים הנדרשים על אף הזמן שעבר (כשנה וחצי לאחר הפניה הראשונה), וכן הלינו על קיומה
- 15 של רטיבות במרפסת בקומה העליונה ועל כך שלא בוצעה בדיקת נזילות כפי שסוכם עימם. כמו
- 16 כן, קיימות תכתובות דוא"ל מהימים 27/07/2020, 28/07/2020, 02/08/2020 ו- 21/09/2020
- 17 מהן עולה כי נציגי הנתבעת לא הגיעו לבצע בדיקת נזילות כפי שסוכם עם התובעים, דחו מספר
- 18 פעמים את מועד הבדיקה שסוכם עימם ולאחר מכן את המועד שנקבע לתיקון באמתלות שונות.
- 19
- 20 48. כן קיימות תכתובות מהחודשים 03-04/2021, למעלה משנתיים לאחר מסירת החזקה בדירה,
- 21 שמהן עולה כי התובעים שבו והלינו בפני הנתבעת על המשך קיומם של ליקויים בדירה חרף
- 22 הזמן הרב שעבר מאז שהודיעו לה על הליקויים, וכן על כך שקיימים ליקויים שאותם הנתבעת
- 23 אינה מצליחה לתקן, וכך נכתב בהודעת הדוא"ל מיום 14/03/2021:
- 24 "אני מבקשת לקבוע מועד חדש של התיקונים שנשארו לפי דוחות של
- 25 המהנדסים שלנו ושלכם משנת 2019 כי "זמן סביר" עבר מזמן. חוץ מזה
- 26 אני מבקשת לתקן נזילות שחוזרות כבר כמה פעמים השנה ב3 מקומות
- 27 על הגג. פלוס נזילה שחוזרת על אצמא אחרי כל גשם ממרפסת בקומה
- 28 עליונה! נא לבצע תיקון סדק בחדר אמבטיה שיופיע אחרי שסיימתם
- 29 תיקון של הסדק הקודם בחודש ינואר.... בפועל סדק חוזר גם מצד של
- 30 חדר שינה וגם מצד של החדר אמבטיה... אני מבקשת לקבוע פגישה עם
- 31 רן לגבי כל התיקונים וההתנהגות של זוהיר"
- 32
- 33



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

49. כן ראו הודעת דוא"ל מיום 27/04/2021 שבה הלינו התובעים על כך ש"י... ירון לא עונה לטלפון וגם דחייה תחילת תיקונים של חודשיים זה לא "זמן סביר" לפי הסכם. (אנחנו כבר שנתיים עם אותם בעיות שאתם לא מצליחים לסדר) ... יצטרפו עוד כמה נזילות חדשות שצריך לטפל בהם".
50. מהתכתובות עולה כי במשך כשנתיים ממועד מסירת הדירה פנו התובעים אל הנתבעת הן בכתב הן בעל פה בבקשה לתיקון הליקויים בדירתם, היו מעוניינים בביצוע התיקונים, הלינו על דחיות מצד הנתבעת ואי התקדמות הנושא ושבנו וביקשו שיבוצעו התיקונים הנותרים לפי חוות דעת המהנדסים מטעם הצדדים. עוד עולה, כי בין הצדדים התקיימו שיחות טלפוניות רבות לגבי תיקון הליקויים, וכי לעניין ליקויים מסוימים, כך לעניין ליקויי הרטיבות והסדקים, בוצעו תיקונים שכשלו והליקויים חזרו על עצמם חרף התיקונים שבוצעו.
51. הנתבעת טענה, כי בהתאם לחוות דעת המומחה גיל, הרי שמלכתחילה עיקר הליקויים והממצאים ההנדסיים לא היו שנויים במחלוקת בין הצדדים. אכן, נראה שהנתבעת הכירה בחלקם של הליקויים, הייתה נכונה לתקנם וביצעה תיקונים מעת לעת, אולם העובדה כי עדיין נותרו ליקויים רבים חרף חלוף הזמן הרב מאז שנמסרה לה חוות הדעת הראשונה מטעם התובעים, בצירוף התכתובות, מעידה על כך שהנתבעת לא ניצלה את ההזדמנות שניתנה לה ולא עמדה בחובתה לתקן את הליקויים תוך "זמן סביר".
52. בהקשר זה נקבע כי "הזכות של הקבלנים לבצע את התיקונים מותנית בכך שהקבלן יבצע את התיקונים תוך זמן סביר. אם הקבלן אינו מבצע את התיקונים תוך זמן סביר אין הוא זכאי עוד לבצע את התיקונים בעצמו, ועליו לשלם פיצויים לתובעים, הגם שבדרך זו עלות התיקונים היא גדולה יותר" [ת"א (מחוזי חיפה) 1512/94 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, תשנ"ו (1) 451 (1998), פסקה 22].
53. עוד נקבע לעניין זה כי "פרק הזמן שהיה נדרש לכל "קבלן מזדמן" סביר אחר לתקן את הליקויים, מהמועד שרוכשי הדירות היו פונים אליו. לצורך הערכת פרק הזמן הסביר יש לשקול גם בין היתר: את סוג הליקויים הדורשים תיקון, את האמצעים העומדים לרשות הקבלן (כפי שניתן היה לצפותם מראש), את חומרת הליקויים ועד כמה קיום הליקויים מכביד על שיגרת חייהם של התובעים... חשוב להדגיש כי אם הקבלנים הנתבעים מבקשים לבצע את התיקונים בעצמם ולא לשלם פיצויים עליהם ליתן לביצוע משימה זו עדיפות ראשונה וזאת מכיוון שמלכתחילה חובתם הייתה לספק את הדירות תקינות וללא ליקויים" (שם, פסקה 24).
54. ראוי לציין, כי באותו מקרה היה מדובר על תביעה של כמאה רוכשי דירות, ונקבע כי פרק זמן של כעשרה חודשים וחצי הינו פרק זמן סביר ומספיק לתיקון כל הליקויים שכללו בעיקר ליקויי טיח, ריצוף ואיטום מפני רטיבות. בענייננו, עד למועד הגשת התביעה חלפו כשנתיים וחצי, פרק



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 נ' אח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

1 זמן אשר היה בו די והותר לטעמי לצורך תיקון הליקויים אשר אף לשיטת הנתבעת לא היו
2 חריגים או הצריכו עבודות תיקון יוצאות דופן.

3
4 55. עוד יש להפנות לדברים שצוינו ב-ע"א 8939/01 חיים אביצור ואח' נ' חפציבה חברה לבניין
5 עבודות ופיתוח בע"מ, פד"י נז(6) 83 (2002), שכוחם יפה גם לענייננו:

6
7 "כאשר ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את הטעון תיקון, והוא ביצע זאת
8 באופן חלקי תוך סחבת בלתי סבירה או באיכות שאינה נאותה, אין
9 מקום לכפות על רוכש הדירה ליתן לקבלן הזדמנויות חוזרות ונשנות
10 לבצע תיקונים שכבר ניתנה לו הזדמנות לבצעם" (שם, בעמ' 92 ו-ז')

11
12 ובהמשך נאמר:

13
14 "אני סבור כי הוכח שהמשיבה קיבלה את ההזדמנות הנאותה לבצע
15 תיקונים לשביעות רצון הרוכשים, וכפי שנדרש ממנה על-פי ההסכם
16 בין הצדדים ועל-פי כל דין. המשיבה לא השכילה לנצל הזדמנות זו
17 כראוי, ועליכן עומדת למערערים זכותם לקבל הסעד הכספי שביקשו,
18 ואין לכפות עליהם כי יבוצעו בדירותיהם תיקונים נוספים על-ידי
19 המשיבה. אמנם, התיקונים שביצעה המשיבה בדירות המערערים, בלא
20 הצלחה, חופפים באופן חלקי, ולא אחד לאחד את הליקויים המצויים
21 כעת בדירותיהם, הדרושים תיקון, אך אין בכך כדי לסתור את הקביעה
22 שלפיה המשיבה מיצתה זכותה, בלא הצלחה, ואיבדה את אמונם של
23 המערערים" (שם, בעמ' 93 ב')

24
25 56. חלוף הזמן מאז מסירת הדירה לתובעים ועד היום, כארבע וחצי שנים, גם הוא מהווה שיקול
26 להעדפת פסיקת פיצוי כספי על פני מתן הזדמנות נוספת לנתבעת לבצע את התיקונים בעצמה.
27 נוסף על כך, מהתכתובות עולה כי יחסי הצדדים התערערו בשלב מסוים, דבר אשר מהווה גם
28 הוא שיקול שלא להעניק לנתבעת הזדמנות תיקון נוספת (ראו, למשל, הודעת הדוא"ל של
29 התובעת מיום 05/05/2021).

30
31 57. אין בידי לקבל טענות הנתבעת כי על פי הוראות ההסכם תרופתם היחידה של התובעים היא
32 ביצוע תיקונים על ידי הנתבעת עצמה (סעיף 22 לסיכומי הנתבעת). על פי הוראות ההסכם כל
33 שהתחייבו התובעים הוא לאפשר לנתבעת לבצע תיקונים וכן תיקונים חוזרים, דבר שנעשה על
34 ידם כאמור, ומכאן שהם מילאו אחר חובתם החוזית.
35



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח' [REDACTED]

תיק חיצוני:

58. הפרשנות שמבקשת הנתבעת להעניק להסכם, שלפיה עומדת למוכר זכות בלתי מוגבלת לביצוע התיקונים, אשר מחייבת את התובעים לאפשר המשך תיקונים על ידי הנתבעת גם בחלוף פרק זמן סביר וגם לאחר שניתנה על ידם הזדמנות נאותה לבצע תיקונים ותיקונים חוזרים, ואשר שוללת מהקונים זכות פיצוי, אינה הגיונית, אינה סבירה ואף אינה עולה בקנה אחד עם הוראותיו הקוגנטיות של חוק המכר (דירות) לעניין חובת המוכר לבצע תיקונים תוך פרק זמן סביר מאז מסירת ההודעה על הליקויים, כאמור בסעיף 4ב(א) לחוק, וזכות הקונה לבצע תיקונים בעצמו בתנאים המנויים בסעיף 4ב(ב) לחוק.

59. דווקא, סעיף 7א(א) לחוק קובע כי "אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הקונה או קונה המשנה". בהתאם לסעיף זה אין להפחית מזכויות הקונה מכוח החוק. משכך, הוראה חוזית השוללת את זכותו של הקונה לתיקון הליקויים תוך זמן סביר, וכן את הזכות לדרוש סעד כספי בגין ליקויים ונזקים נוספים שנגרמו כתוצאה מהם, אינה יכולה לעמוד.

60. לאור כל האמור, סבורני כי עלה בידי התובעים להוכיח כי העניקו לנתבעת הזדמנות נאותה לתיקון הליקויים. "בנסיבות רגילות, הזדמנות נאותה לתיקון אי ההתאמה כוללת מתן רשות למוכר, או למי שמבצע את התיקון מטעמו, להיכנס לדירה, לאתר ולבדוק את ההתאמות, ולבצע עבודות בדירה" (זמיר, בעמ' 589). אין ולא יכול להיות חולק כי כך היה בענייננו.

61. כמו כן, הוכח כי על אף נכונות הנתבעת לבצע תיקונים מסוימים, היא מיצתה הזדמנות זו ולא ניצלה אותה כראוי ובנסיבות העניין שלנו לא היה מקום לדרוש מהתובעים ליתן לה הזדמנות נוספת.

62. כאמור לעיל, מטעם הנתבעת לא הוגשו תצהירים ולא הובאו על ידה ראיות שיש בהן כדי לסתור את התמונה העולה מראיות התובעים.

63. אשר על כן, אני קובע כי עומדת לתובעים הזכות לקבלת הסעד הכספי המבוקש על ידם. כאמור, בהתאם לפסיקה גם במקרה של אי מתן הזדמנות נאותה, ממילא אין מקום לכפות תיקון בפועל אלא רק להפחית מגובה הפיצוי לעלות שהיה נושא בה הקבלן, אולם נוכח המסקנה אליה הגעתי לא מצאתי כי יש מקום להפחתה שכזו במקרה שלנו.

64. מכאן שהתובעים זכאים למלוא הסכומים שנקבעו בחוות דעתו של המומחה גיל לצורך תיקון הליקויים על ידי קבלן מטעמם.



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 נ' [redacted] ואח' נ' [redacted]

תיק חיצוני:

פיצוי בגין נזק לא ממוני

65. התובעים טענו, כי בעקבות הליקויים נמנע מהם שימוש סביר בדירה, וביקשו לפסוק להם בגין עגמת הנפש, פיצוי בסך של- 15,000 ₪.

66. נפסק כי "פיצוי בגין עוגמת נפש נקבע בהתאמה למהות הליקויים ואי הנוחות שנגרמה לרוכשי הדירות. כאשר בעל הדירה מקבל פיצוי הולם בעד הליקוי וכשמדובר בליקויים לא מהותיים ומזעריים, אין מקום, בדרך כלל, ליתן פיצוי נוסף. ככל שסבלו של רוכש הדירה מתמשך ושוועתו לתקן את הליקויים ולהקל על סבלו אינה נשמעת על ידי הקבלן, כך עולה הצורך לבטא סבל זה בפיצוי על עוגמת נפש וסבל. אולם, כאשר הליקוי אינו משמעותי, אינו מהותי ואינו גורם לסבל, אין מקום לתוספת של פיצוי כללי" [ת"א (מחוזי י-ם) 432/94 שלמה וציונה צעירי ו-16 תובעים נוספים נ' בוני הבירה א.ק. השקעות בע"מ (10.04.2002), פסקה 23].

67. עוד נקבע בפסיקה, כי בקביעת שיעור הפיצויים בגין עגמת נפש עקב ליקויי בניה יש לשקול, בין היתר, מהו טיב הנכס שבו נפלו הליקויים, האם מדובר בדירת מגורים, או במבנה אחר, מהות הליקויים, מידת חומרתם, מידת השפעתם על חיי היומיום בדירה, התנהלות הצדדים, וכן עלות התיקון [ע"א 5602/03 סגל ואח' נ' שיכון ופתוח לישראל בע"מ (28/02/2005)].

68. כאמור, לא מצאתי לקבל טענות הנתבעת כי על פי סעיף 6.6.8 להסכם יש לשלול מהתובעים את הזכות לתבוע פיצוי כספי בגין אי נוחות ועגמת נפש (סעיף 25 לסיכומים מטעמה). מדובר בסעיף פסול אשר מהווה התנאה אסורה על חוק המכר (דירות) שלא לטובת הקונה, בניגוד לסעיף 7א(א) לחוק, ושעל כן אין לו תוקף מחייב.

69. בהתחשב במהות והיקף הליקויים במקרה שלפנינו, אי הנוחות שיש להניח כי נגרמה לתובעים כתוצאה מהליקויים ומניסיונות הנתבעת לתיקונם, ביצוע חלקי של התיקונים והתמשכותם, וכן הזמן הרב שחלף מאז מסירת הדירה וגילוי הליקויים ועד היום, כמו גם אי הנוחות שיש להניח כי תיגרם לתובעים במהלך ביצוע עבודות התיקון בהתאם לחוות דעת המומחה גיל, מצאתי לפסוק לתובעים פיצוי בגין ראש נזק זה בסך של- 8,000 ₪.

הוצאות דיור חלופי

70. התובעים טענו, כי בזמן ביצוע התיקונים לא יהיה ניתן להתגורר בדירה וביקשו לפסוק להם פיצוי בגין דיור חלופי בסך של- 15,000 ₪.



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 ואח' נ' [REDACTED]

תיק חיצוני:

71. לא מצאתי מקום לפסוק פיצוי כלשהוא בגין ראש נזק זה. התובעים לא הוכיחו ולא השתכנעתי כי בעת ביצוע התיקונים אכן לא יהיה ניתן להתגורר בדירה, ואף המומחה מטעם בית המשפט לא קבע צורך בדיוור חלופי. יש לציין כי בפני המומחה עמדה חוות דעת המומחה מטעם התובעים אשר קבע כי יידרש דיוור חלופי, אולם על אף זאת, לא מצא המומחה גיל לקבוע צורך שכזה. כמו כן, עת שבוצעו תיקונים על ידי הנתבעת עובר להגשת התביעה התגוררו התובעים כרגיל בדירה, וגם בכך יש ללמד כי אין כל צורך במעבר לדירה אחרת בזמן ביצוע התיקונים ומשכך אין הצדקה לפסוק פיצוי בגין דיוור חלופי.

72. אכן, מטבע הדברים ביצוע תיקונים כרוך באי נוחות מסוימת, אולם הדבר נלקח במסגרת השיקולים בעת פסיקת הפיצוי בגין עגמת נפש.

ס י כ ו ם ה ת ו צ א ה

73. אשר על כן, אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים הבאים: סך של 51,795 ₪ בגין עלות תיקון ליקויי הבנייה בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם בית משפט (סכום זה כולל גם עלות פיקוח הנדסי וכן עלות תיקון על ידי קבלן מזדמן), וכן סך של 8,000 ₪ בגין הנזק הלא ממוני, ובסך הכול סכום של 59,795 ₪.

74. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות משפט בסכום כולל של 7,000 ₪ (בין היתר, בשים לב לסכום שנפסק לעומת הסכום שנתבע), וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 8,500 ₪ (כולל מע"מ).

75. הסכומים האמורים ישולמו לתובעים באמצעות בא כוחם בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לב"כ הנתבעת, שאם לא כן – יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא עותק פסק הדין לצדדים באמצעות באי כוחם.

ניתן היום, כ"ט סיוון תשפ"ג, 18 יוני 2023, בהעדר הצדדים.

אדחם ספדי, שופט

29
30



בית משפט השלום בנצרת

ת"א 48222-07-21 נ' [REDACTED] ואח' [REDACTED]

תיק חיצוני: